مرسوم تنفيذي رقم 02–469

مؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002

يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللّم والجمع و/ أو الجني

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيما المادّة 131 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-205 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-208 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-65 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السّندات المنجمية وإجراءات ذلك.
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-66 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلّقة بالمزايدة على السّندات المنجمية،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم والمذكور أعلاه، لاسيّما المادة 131 منه، يحدد هذا المرسوم المناطق والمساحات القصوى وفترات السنة لممارسة النشاط المنجمي لعمليات لمّ وجمع و/ أو جني المواد المعدنية الواردة قائمتها أدناه، ويضبط كيفيات إيداع طلب الرخصة وكذا الإجراءات المتّصلة بها.

لا يمكن أن تمنح رخصة ممارسة نشاط اللّم والجمع و/ أو الجني إلا لشخص طبيعي جزائري.

ولا تمنح إلاّ رخصة واحدة لنفس الشخص الطبيعي، خلال نفس الفترة.

الفصل الأول

قائمة المواد والمناطق والمساحات والفترات

القسم الأول

القائمة

المادّة 2 : تتمثل المواد المعدنية المرخص بلمّها وجمعها و/ أو جنيها فيما يأتي :

1- المواد الموجودة على حالتها في شكلها البلّوري، ولاسيمّا :
- فلدسبات (صفاح الحقول)،
- ميكا، ميكا الصلبة والكلورية،
- الحائرات،
- بيروكسين،
- الزبرجد،
- السيليكات الألومينية، والبجادية، والسيلكات الكلسية والألومينية- الكلسية،
- معادن تحول السيليكات،
- السيليكات البغماتيتية والغازية.
2- المواد الأخرى :
- البلّور الحصي (زهرة الصحراء)،
- الصوان (السيلكس)،
- الأخشاب المصونّة،
- كتل الباريت،
- كلولير الصوديوم المحلول.

القسم الثاني

المناطق والفترات

المادّة 3 : تبتدئ فترة اللّم والجمع و/ أو الجني في أول أكتوبر وتنتهي في 30 أبريل في ولايات تندوف وتامنغست وأدرار وإيليزي.

وتبتدئ فترة اللّم والجمع و/ أو الجني في ولايات بسكرة والوادي والأغواط ورقلة والبيض والنعامة وبشار وغرداية في أول سبتمبر وتنتهي في 31 مايو.

وتمتد الفترة فيما يخص الولايات الأخرى، السنة كلّها.

القسم الثالث

المساحات

المادّة 4 : تبلغ المساحة القصوى المرخص بها في محيط اللّم والجمع و/ أو الجني خمسة (5) هكتارات.

الفصل الثاني

كيفيات الإيداع وإجراءات التنفيذ

القسم الأول

إيداع الطلب

المادّة 5 : يشتمل طلب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني على المستندات والمعلومات الآتية :
- شهادة الحالة المدنية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

- نوع المادة المطلوبة،
- بيان الموقع الجغرافي (الولاية، البلدية، المكان المعين)،
- المساحة المطلوبة وإحداثياتها الجغرافية،
- طريقة الاستغلال، برنامج الأشغال المقررة وحجم اللّم والجمع و/ أو الجني المسطر،
- مخطط على سلم 500 / 1 من المساحة موضوع الرخصة،
- الطبيعة القانونية للأرض المقرر ممارسة النشاط فوقها.

المادّة 6 : يودع ملف طلب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني لدى الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ.

المادّة 7 : تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمجرد قبول الطلب بإحالة الملف كاملا ومشتملا على الوثائق والمعلومات المناسبة إلى الولاية والولايات المعنية للشروع في التحقيق الإداري.

المادّة 8 : يجوز لصاحب رخصة اللّم، الذي يمارس نشاطاته في الولايات المبينة في المادة 3، الفقرة 3 أعلاه، أن يودع قبل شهرين (2) من انتهاء مدة صلاحية الرخصة الجارية، طلبا جديدا لرخصة تخص المساحة نفسها والمواد نفسها في الرخصة الجارية إذا كانت الاحتياطات تسمح بذلك.

ويشتمل الطلب على ما يأتي :

- المراجع الخاصة برخصة اللّم الجارية،

ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :

- تقرير عن النشاط يتم إنجازه في إطار الرخصة الجارية صلاحيتها يشتمل على المعلومات المتعلقة بالنوعية الإجمالية للمادة الملمومة والمجمّعة و/ أو المجنية وكذا النوعية المسوّقة،
- مخطط جديد لعملية اللّم والجمع و/ أو الجني على سلم 500 / 1،
- تقرير عن أشغال إعادة الموقع إلى حالته الأصلية،
- الإنتاج الجديد المسطر،
- دفتر أعباء محيّن،
- وصل دفع إتاوة اللّم خاص بالفترة المنصرمة.

القسم الثاني

الإجراءات

المادّة 9 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلام الولاية (أوالولايات) المعنية الملف، بإعلام المصالح المؤهلة في الولاية والبلديات التي يعتزم القيام بالنشاط فوق إقليمها وذلك قصد الشروع في التحقيق الإداري.

وعلى إثر هذا التحقيق، يقدم الوالي رأيه في الاستمارة المبينة في الملحق الأول لهذا المرسوم في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

وفي غياب الردّ في غضون هذا الأجل يعتبر الرأي إيجابيا.

المادّة 10 : تقوم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، بالفصل في الطلب في أجل أقصاه شهر واحد(1).

إذا أفضت دراسة الطلب إلى رفضه، ترسل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى صاحب الطلب تبليغا يشتمل على أساب الرفض.

وإذا أفضت دراسة الطلب إلى منح رخصة اللّم، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعدّ هذه الرخصة لصالح طالبها بعد أن يسدّد هذا الأخير حقوق إعداد الوثائق والتسبيق الاحتياطي، لإتاوة اللّم ويوقّع على دفتر الأعباء الذي يبين نموذجه في الملحق الثاني لهذا المرسوم.

المادّة 11 : يتم إعداد رخصة جديدة بالأشكال نفسها وحسب الإجراءات نفسها المطبقة على الطلب الأول، في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، وبناء على تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وفي حالة موافقة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.

المادّة 12 : توضح رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني التي تسلّم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلب، ما يأتي :

- اسم الشخص الطبيعي الجزائري ولقبه،
- نوع المادة المرخص بها النشاط،
- تحديد الموقع الجغرافي، والإحداثيات الجغرافية لنقاط المساحة الممنوحة ومساحة ذلك،
- الكمية المقررة من المنتوج المرخص بلّمه وجمعه و/ أو جنيه،
- الفترة المرخص بها
- الزبائن المحتملين والبيوع التقديرية.

المادّة 13 : تقيد رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني في السجل الذي تفتحه لهذا الغرض الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتوضح العناصر الآتية :

- اسم الشخص الطبيعي ولقبه،
- نوع المواد المطلوبة،
- الإحداثيات الدقيقة لقمم المساحة ومساحة ذلك،
- كميات المواد المقرر رفعها،
- أجل النشاط وتاريخ منح الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها.

ترسل نسخة من هذه الرّخصة إلى المصالح الجبائية للولاية المعنية أو المصالح الجبائية المختصة إقليميا.

المادّة 14 : يقوم صاحب الرخصة في خلال الشهرين (2) اللذين يليان تاريخ منحه رخصة اللّم برسم حدود المساحة ويتمثل رسم حدود المساحة، الذي يجب ألاّ يكون بالمواد الصلبة، في وضع أوتاد مرئية بسهولة في كلّ قمة من قمم المضلّع غير أن المسافة بين كلّ علامة حدّ لا ينبغي أن تتجاوز 250 مترا.

الفصل الثالث

الاستغلال

المادّة 15 : يرخص باستعمال أدوات الاستخراج اليدوية فقط في نشاط اللّم والجمع و/ أو الجني، ويمنع استعمال أدوات الاستخراج الميكانيكية والمتفجرات.

وزيادة على ذلك، يمنع كل نشاط اللّم والجمع و/ أو الجني من شأنه أن يتلف البيئة من خلال إحداث تجويف، أو تجويف فرعي أو غيرها من التغيرات الظاهرة أو الخفية في الشكل الطبوغرافي للأماكن.

المادّة 16 : تصبح اللّم باطلة بمجرد أن تكون المساحة التي يمارس فيها نشاط اللّم مشمولة جزئيا أو كليا ضمن مساحة ممنوحة بموجب سند منجمي.

الفصل الرابع

الحقوق والواجبات

المادّة 17 : يتعين على صاحب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني أن يحترم بنود دفتر الأعباء وشروطه.

المادّة 18 : يتعين على صاحب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني أن يعدّ في أجل أقصاه شهرا واحد (1) بعد انتهاء صلاحية الرخصة، تقريرا عن النشاط يتضمن المعلومات الآتية :

- نوع المادة،
- الحجم الذي تم لمّه بالمتر المكعب أو بالطن،
- المبيعات بالكمية والقيمة،
- وجهة هذه المواد.

المادّة 19 : يرفق تقرير النشاط المذكور أعلاه بمخطط على سلّم 500 /1 للأشغال المنجزة وبتصريح عن الكميات المستخرجة.

تحدّد الكمية المستخرجة حسب الاستمارة المقدمة في القرار المتعلق بتحديد الكميات المستخرجة.

المادّة 20 : بشرط اتفاق بالتراضي بين الملاّك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وبين صاحب الرخصة، يجوز لهذا الأخير الحيازة في داخل المساحة المحددة في الرخصة على الأراضي الضرورية لأشغال الاستغلال.

تتم الاستفادة من حيازة الأراضي، بالتزام تعاقدي بين الأطراف المختلفة.

وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلّمة.

المادّة 21 : لا يجوز القيام بأي عمل في الأراضي الواقعة بداخل المساحة الممنوحة باستثناء مسلك دخول ضروري لنقل المواد الملمومة أو المجمّعة بعد اتفاق مع الملاّك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية.

المادّة 22 : تخوّل الاستفادة من حيازة الأراضي المنصوص عليها أعلاه الحق في تعويضات تغطي كل الأضرار التي تلحق بالملاّك وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم

وغيرهم من ذوي الحقوق على نفقة صاحب رخصة اللم، ويحدد مبلغ التعويضات بالتراضي بين الأطراف.

المادّة 23 : يتعين على صاحب رخصة اللّم أن يسدد إتاوة اللّم المحددة بموجب قانون المالية، وحق إعداد الوثائق.

يكون المبلغ التقديري لإتاوة اللّم هو ناتج كمية الرفع المنصوص عليها في رخصة اللّم ومعدّل قيمة المنتوج المسوّق في السنة المالية السابقة حسب نسبة الإتاوة المحدد بموجب قانون المالية السنوي.

يتم دفع إتاوة اللّم من خلال إيداع تسبيقات احتياطية كلّ ثلاثة أشهر تحسب استنادا إلى حجم اللم والجمع و/ أو الجني التقديري الوارد في ملف طلب الرخصة.

يصفّى الرصيد المحتمل لمبلغ الإتاوة على أساس التصريح التلقائي لصاحب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني وعلى مدى انتهاء الرخصة.

وبمناسبة قيام أعوان شرطة المناجم بالتدقيق في الكميات الملمومة فعلا، يتمّ القيام بما يأتي :

- إمّا سداد المبلغ الزائد في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أقلّ من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة،

- وإمّا قيام صاحب الرخصة بدفع باقي إتاوة اللّم في حالة ما إذا كانت الكمية الملمومة فعلا أكبر من الكمية المتوقعة في البداية أثناء تسليم الرخصة.

بعد تدقيق أعوان شرطة المناجم في الكميات يرسل جدول بذلك للمصالح الجبائية المختصّة.

المادّة 24 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في موضوع آخر، فإنه يتعين على صاحب الرخصة ما يأتي :

1- احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال :

- النظافة والأمن،
- حماية البيئة،
- حماية التراث النباتي،
- حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنّفة والتي هي في طريق التصنيف،
- جريان المياه والتزوّد بالماء الصالح للشرب أو للسقي أو لحاجات الصناعة،
- مساحة الحماية.

2- الوفاء بما عليه من ضرائب ورسوم وأتاوى،

3- إرسال تقرير عن النشاط، عند نهاية مدة صلاحية الرخصة و/ أو كلّ سنة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،

4- إصلاح الأضرار التي تلحق بالأشخاص وبالممتلكات بسبب ممارسة نشاطه المنجمي،

5- القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.

يجري القيام بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية مع القيام بإنجاز النشاط المرخص به، أولاّ بأولّ، علما أنّ هذا النشاط يجب ألاّ يستجد بأيّ حال من الأحوال في الحفر أو غيرها من الأشغال

المماثلة التي من شأنها الإضرار بالبيئة. ويجب ردم كلّ حفرة يتسبب فيها النشاط المرخص به أو تسويتها دون إبطاء.

المادّة 25 : يمنع على كلّ صاحب رخصة أن يتخلّى عن نشاطه دون أن ترخص له الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.

يتعين على صاحب الرخصة، قبل التخلي عن النشاط أو التوقف عنه، أن ينفذ فورا الأشغال التي يوصي بها أعوان شرطة المناجم، ولاسيّما منها إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، والحفاظ على الأمن العمومي.

وعند عدم القيام بذلك، تنجز الأشغال المقررة من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، على حساب صاحب الرخصة دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية.

المادّة 26 : يتعين على صاحب الرخصة، تحت طائلة تعليقها ومن ثمّ سحبها، القيام بما يأتي :

1- احترام فترة ممارسة النشاط المرخص به،

2- الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بعد منحه الرخصة،

3- احترام حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة،

4- إنجاز البرنامج المقرر للّم والجمع و/ أو الجني حسب القواعد الفنية مع احترام قواعد حسن الجوار،

5- القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة ووثيقة تتعلقان بعمليات الاستغلال،

6- تقديم كلّ المعلومات وكلّ التبريرات الضرورية التي تطلبها منه شرطة المناجم بغية تفادي كلّ حادث أو من جراء وقوع حادث.

المادّة 27 : عندما يعاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أن صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفة أو أكثر منصوصا عليها أعلاه والمخالفات المنصوص عليها في المادّة 91 من قانون المناجم، فإن الوكالة ترسل إليه إنذارا يحدّد له أجل خمسة عشر (15) يوما للوفاء بالتزاماته.

ومع انقضاء هذا الأجل المنصوص عليه سابقا، وإذا ما عاين أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قانونا، أنّ الأحكام المنصوص عليها لم يأخذها صاحب الرخصة بعين الاعتبار، فإن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تصدر حينئذ قرار سحب الرخصة وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المناجم والمتابعات المدنية والجنائية الممكنة.

المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبّية.

حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس

الملحق الأول

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية
AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER

استمارة طلب رخصة عملية اللّم، الجمع و/ أو الجني
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET / OU DE RECOLTE

صاحب الطلب : .....
الاسم واللقب .....
المولود في : .....
الجنسية جزائرية : .....
التسجيل في السجل التجاري في : ..... رقم : .....
رقم التعريف الإحصائي : .....
العنوان الذي تستقبل فيه الاشعارات : .....
الهاتف : ..... الفاكس : ..... البريد الإلكتروني : .....

المساحة موضوع الاستغلال :
* الموقع الإداري : المكان المسمى : .....
البلدية : .....
الدائرة : .....
الولاية : .....

* الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة (يوضح نظام الإسقاط)

النقطة	الإحداثيات		النقطة	الإحداثيات	
أ	س		هـ	س	
	ع			ع	
ب	س		و	س	
	ع			ع	
ج	س		ز	س	
	ع			ع	
د	س		إلخ..	س	
	ع			ع	

* موقع النقطة الأصلية : .....
* مساحة حدود المساحة : .....
* الوضع القانوني للأرض : .....

قسم الاستغلال :
* بيان مواد اللّم، الجمع و/ أو الجني : .....
* تاريخ ممارسة نشاط اللّم.....
* أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة عن طريق التنظيم.

الطالب : اسم/ لقب وصفة الموقّع

قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :

ملف مقبول : نعم ☐ لا ☐ **تسجيل الطلب :** رقم التسجيل : ..... التاريخ : ..... الساعة : ..... اسم /لقب وصفة المسؤول المكلّف بالتسجيل	**استلام نتائج التحقيق :** التاريخ : ..... الساعة : ..... اسم /لقب وصفة المسؤول المكلّف بالاستلام .....

قسم مخصص للإدارة المحلية
الوثائق المرفقة :

الوثائق	نعم	لا
مخطط من سلم 500 / 1 لحدود المساحة المرغوب فيها		
برنامج الأشغال المقرّرة		
اقتراح تصنيف الاستغلال (حسب القائمة)		

تاريخ الاستلام : .....
اسم /لقب وصفة مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة

الساعة : .....

رأي الوالي : الموافقة ☐ بعدم الموافقة ☐

التعليق :
.....
.....
.....
.....

حرر بـ : .....في .....
التاريخ وإمضاء الوالي

الملحق الثاني

دفتر الأعباء لعمليات اللّم والجمع و/ أو الجني

رخصة اللّم رقم ..... مؤرخة في .....

السيد .....

المولود (ة) في ..... بـ .....

المتخذ(ة) محلّ إقامته (ها) في .....

من جنسية جزائرية،

المقيد في السجل التجاري في .....تحت رقم .....

ورقم تعريفه الإحصائي هو .....

يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بنشاط اللّم والجمع و/ أو الجني المتعلق بالمواد المعدنية، علما أنه "تعتبر أنشطة اللّم والجمع و/ أو الجني، تلك الأنشطة المتمثلة في الحصول على المواد المعدنية الموجودة في حالتها على سطح الأرض. (المادة 21 من قانون المناجم).

1- معلومات تكميلية تخص الطالب

1-1 اختيار الموطن :

العنوان .....

الهاتف .....

الفاكس .....

البريد الإلكتروني .....

1-2 الموطن البنكي :

تعريف البنك .....

رقم الحساب .....

1-3 التأهيل المهني (التكوين الأساسي، الدراسات، التداريب، إلخ)

.....

.....

.....

.....

.....

4-1 المراجع المهنية في الميدان المنجمي

.....
.....
.....
.....
.....

2- معلومات تخصّ مساحة اللّم والجمع و/ أو الجني

1-2 المساحة الممنوحة :

1-1-2 الإحداثيات الطبوغرافية (UTM) أو لامبير (للتوضيح)

النقاط	الاحداثيات	
	س	ع
أ		
ب		
ج		
د		
.....		

2-1-2 تحديد موقع النقطة الأصلية (الجيوديزية أو غيرها)،

.....

3-1-2 تحديد الموقع الإداري للمساحة

البلدية	الدائرة	الولاية

2-2 المساحة (المعبّر عنها بالهكتار) :

.....

3-2 طبيعة الأرض (فلاحية، غابية، غيرها - للتوضيح)

.....
.....
.....

4-2 الوضع القانوني للأرض :

.....

.....

.....

3- معلومات تخص نشاط اللّم والجمع و/ أو الجني

1-3 تحديد المادة المقرر لمّها أو جمعها و/ أو جنيها :

.....

2-3 يجب أن تتم ممارسة نشاط اللّم والجمع و/ أو الجني

من .....إلى.....

4- حقوق صاحب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني

زيادة على الحقوق التي تخولّها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى في موضع آخر، فإن لصاحب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني الحقوق الخاصة الآتية :

1-4 الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا ليست سندا منجميا، وتعتبر كالملك المنقول.

2-4 تخول لصاحبها الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة 2-1-1 أعلاه، مشفوعة بالحق المانع في القيام بلّم وجمع و/ أو جني المادة المعدنية المبينة في النقطة 3-1 أعلاه، أثناء الفترة المبينة في النقطة 3-2 أعلاه. وذلك بعد الاتفاق بالتراضي مع مالكي الأرض، أو مع أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو ذوي حقوقهم أو المصالح المختصّة وفي غياب الاتفاق بالتراضي، تلغى الرخصة المسلّمة.

يشتمل الحق في الدخول إلى المساحة حق الاستفادة من ارتفاقات الدخول والعبور القانونية الضرورية لممارسة النشاط المرخص به.

3-4 يستفيد صاحب الرخصة التي يرتبط بها دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم.

4-4 يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/ أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.

5- واجبات صاحب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني يلزم الموقّع أدناه بما يأتي :

يلزم الموقّع أدناه، بما يأتي :

1-5 دفع حقوق إعداد الوثائق،

2-5 تسديد كل ضريبة وكل رسم وكل إتاوة وكل تعويض مستحق بموجب النشاط المنجمي الممارس،

3-5 ممارسة نشاط اللّم والجمع و/ أو الجني حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولاسيما منها القوانين الآتية :

- رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،

- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.

4-5 احترام الالتزمات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني مع احتمال اتباعها بالسحب

1-4-5 بداية ممارسة النشاط المرخص به،

2-4-5 حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة،

3-4-5 الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها،

4-4-5 إنجاز البرنامج المتفق عليها في مجال اللّم والجمع و/ أو الجني حسب قواعد الفن المنجمي مع احترام قواعد حسن الجوار، لاسيما فيما يخص استعمال الارتفاقات المشتركة،

5-4-5 تبليغ المؤسسات المختصة بكل المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز،

6-4-5 تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي تطلبها منه شرطة المناجم من أجل تفادي الحوادث أو من جراء حدوثها،

7-4-5 احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني،

8-4-5 مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديم ذلك إلى السلطات المؤهلة،

5-5 تسليم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، عند نهاية صلاحية الرخصة التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا.

6-5 إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية تماشيا مع إنجاز النشاط المرخص به، علما أن هذا النشاط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتسبب في إحداث حفر أو تجاويف أو غيرها من الأشغال التي قد تضرّ بالبيئة. ويجب أن تردم كل الحفر التي تسبب فيها النشاط المرخص به وتسوّى دون إبطاء.

7-5 تقديم في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا، وثيقة متعلقة بطريقة الاستغلال والوسائل التي تستعمل لممارسة الأشغال المرخصة.

8-5 تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تلقائيا، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.

يشهد الموقّع أدناه تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن المعلومات المقدمة صحيحة.

حرر في .....

صاحب رخصة اللّم والجمع و/ أو الجني

.....

.....

(الاسم والصفة والتوقيع)

(الختم)